Министерство внутренних дел Российской Федерации
Федеральное государственное казенное образовательное учреждение
высшего образования
«Барнаульский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации»

Кафедра уголовного права и криминологии

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине «Уголовное право»
на тему: «Уголовно-правовая характеристика
террористического акта (статья 205 УК РФ)»

Выполнил(а): _____
Научный руководитель: _____

Барнаул
2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. ИСТОКИ ЗАПРЕТА И ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 6
1.1. Историческое развитие запрета, международные стандарты и зарубежное законодательство 6
1.2. Объект и объективная сторона террористического акта 9
1.3. Субъект, субъективная сторона и специальное освобождение от ответственности 12
ГЛАВА 2. КВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ, СМЕЖНЫЕ СОСТАВЫ И ПРАКТИКА 15
2.1. Отягчающие признаки по частям 2 и 3 статьи 205 УК РФ 15
2.2. Разграничение террористического акта со смежными деяниями и совокупность преступлений 17
2.3. Судебная статистика, процессуальное разграничение и правовые позиции судов 20
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 25
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 27

ВВЕДЕНИЕ

Статьи 20 и 22 Конституции Российской Федерации гарантируют право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, а охрану общества от общеопасных посягательств закон возлагает на главу 24 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ). Ее открывает статья 205 «Террористический акт»[1]. В одной норме соединены взрыв, поджог, иные общеопасные действия либо угроза ими, устрашение населения и специальная цель воздействия на органы власти или международные организации. Из-за такого сочетания следователи и суды постоянно сталкиваются с пограничными ситуациями. Им приходится отличать террористический акт от диверсии, посягательства на жизнь сотрудника полиции, заведомо ложного сообщения об угрозе взрыва и умышленного уничтожения имущества.

О росте нагрузки на суды говорят показатели формы № 10-а Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации. В 2024 году по основной статье 205 УК РФ осуждены 75 лиц, а в 2025 году судимость увеличилась в 6,31 раза и достигла 473 человек[2]. Доля лиц, осужденных по части 2, поднялась с 50,7 до 86,7 %. Оправдательные приговоры по статье 205 УК РФ суды не выносили.

Причину этого всплеска объясняет Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации 2024 года. Указ называет активизацию диверсионно-террористических актов и втягивание в них молодежи, вплоть до подростков младше возраста уголовной ответственности[3]. В ответ законодатель провел серию поправок 2023–2025 годов. Санкция части 1 статьи 205 выросла

---

[1] Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 г.), статьи 20 и 22; Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в редакции от 4 августа 2026 г.), статья 205.

[2] Отчет о числе осужденных по всем составам преступлений Уголовного кодекса Российской Федерации (форма № 10-а) за 2024 год, раздел 10; Отчет о числе осужденных по всем составам преступлений Уголовного кодекса Российской Федерации (форма № 10-а) за 2025 год, раздел 10.

[3] Об утверждении Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации: указ Президента Российской Федерации от 28 декабря 2024 г. № 1124, пункты 13, 15 и 22.

до двадцати лет, а пункт «б» части 3 объединил любое причинение смерти; несообщение о диверсиях вошло в статью 205.6. Порог уголовной ответственности снижен до четырнадцати лет за все виды содействия терроризму (статья 205.1), создание и руководство такими объединениями (части первые статей 205.4 и 205.5) и диверсии (статьи 281–281.3 УК РФ). Сотрудники полиции первыми выезжают на место поджога или взрыва и охраняют потенциальные цели посягательств. От их первичных действий зависят квалификация дела и своевременная передача материалов по подследственности.

Наука уголовного права неоднократно обращалась к статье 205 УК РФ. Истоки запрета и его отличие от криминологической категории терроризма проследили Е.А. Капитонова и А.Г. Безверхов[1]. Построение объекта и терминологическую связь диспозиции с Федеральным законом от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (далее Закон № 35-ФЗ) исследовали А.В. Шеслер и К.В. Боричев, а жизнь человека как элемент основного объекта отстаивали А.В. Серебренникова и М.В. Лебедев. Противоречия санкций за угрозу, оценочного ущерба и поглощения убийств критически оценили А.И. Рарог, Ш.Р. Раджабов и М.Г. Гаджиев[2].

Споры о смежной диверсии и условиях освобождения освещали и другие авторы. Условия примечания разобрали А.Г. Антонов и С.М. Кочои, возрастной разрыв в статье 205.3 вскрыл Г.Л. Москалев, а конкуренцию со статьей 281 рассмотрели Ю.И. Селивановская, М.Г. Решняк и З.Х. Боташева. Все

---

[1] Капитонова Е.А. История развития правового регулирования ответственности за терроризм в России в дореволюционный и советский период // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. 2016. № 4 (40). С. 17–28; Безверхов А.Г. «Терроризм» и «террористический акт»: криминологический и юридический анализ // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия: Право. 2013. № 1 (13). С. 53–66.

[2] Рарог А.И. Уголовный кодекс России против терроризма // Lex Russica. 2017. № 4 (125). С. 155–178; Боричев К.В. О необходимости внесения изменений в диспозицию статьи 205 УК РФ «Террористический акт» // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2024. № 1 (101). С. 94–102; Раджабов Ш.Р., Гаджиев М.Г. Проблемы совершенствования уголовного законодательства об ответственности за террористические акты // Право и управление. 2024. № 10. С. 195–199.

перечисленные труды вышли до реформы ноября 2025 года и опубликования судебной статистики за 2025 год. Прежние выводы нуждаются в проверке на новом нормативном и судебном материале.

Объект исследования составляют общественные отношения в сфере охраны общественной безопасности от террористических посягательств. Предмет курсовой работы охватывает статью 205 УК РФ в редакции на август 2026 года, Закон № 35-ФЗ, Закон «О полиции» и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (УПК РФ). К предмету относятся договоры ООН и ШОС, кодексы Республики Беларусь, Республики Казахстан и Соединенных Штатов Америки (США), постановление Пленума Верховного Суда от 9 февраля 2012 года № 1 (далее ПП ВС РФ № 1), дела судов и наука.

Цель работы состоит в раскрытии признаков состава террористического акта и выработке правил его квалификации. Задачи подчинены этой цели. Необходимо изучить историю нормы с учетом зарубежного опыта, разобрать элементы состава и примечания, оценить отягчающие признаки и отграничить статью 205 от смежных составов на основе практики полиции.

Исторический и сравнительно-правовой методы применены при сопоставлении советских кодексов, конвенций и законов Беларуси, Казахстана и США. Логический разбор состава дополнен статистической оценкой форм № 10-а за 2024 и 2025 годы. Судебную практику составили два определения Конституционного Суда, постановление Президиума и семь определений Верховного Суда Российской Федерации. Работа состоит из введения, двух глав по три параграфа, заключения и списка использованных источников из 40 наименований; апробация не проводилась.

ГЛАВА 1. ИСТОКИ ЗАПРЕТА И ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ

1.1. Историческое развитие запрета, международные стандарты и зарубежное законодательство

До последнего десятилетия XX века самостоятельного состава теракта против общественной безопасности отечественное право не знало. Как отмечает Е.А. Капитонова, прообразы нормы встречались еще в Уголовном уложении 1903 года. Статья 99 карала посягательства на жизнь, здоровье и свободу императора, императрицы и наследника престола, а часть 2 статьи 457 выделяла убийство со взрывчатым веществом, в том числе главы иностранного государства[1]. После 1917 года советские кодексы 1922 и 1926 годов перевели террор в разряд контрреволюционных преступлений. В Уголовном кодексе РСФСР 1960 года статья 66 «Террористический акт» наказывала убийство или тяжкое телесное повреждение государственного или общественного деятеля либо представителя власти по политическим мотивам; статья 67 охраняла представителей иностранных государств[2]. Подобная модель перешла в статью 277 действующего УК РФ. Взрывы в местах скопления людей оставались без специальной уголовно-правовой нормы.

Перелом наступил 1 июля 1994 года, когда Федеральный закон № 10-ФЗ ввел в десятую главу УК РСФСР статью 213.3 «Терроризм». Закон впервые соединил взрыв, поджог и иные опасные действия с целью нарушения общественной безопасности либо воздействия на решения властей. Уголовный кодекс 1996 года сохранил название статьи, но включил устрашение населения в число трех альтернативных целей наряду с нарушением общественной безопасности и давлением на органы власти. На практике виновные нередко

---

[1] Капитонова Е.А. История развития правового регулирования ответственности за терроризм в России в дореволюционный и советский период // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. 2016. № 4 (40). С. 20–21.

[2] Уголовный кодекс РСФСР: утвержден Верховным Советом РСФСР 27 октября 1960 г. (в редакции от 30 июля 1996 г., утратил силу), статьи 66 и 67.

шантажировали власти без стремления запугать граждан, из-за чего разграничение этих целей вызывало споры. Вслед за принятием Закона № 35-ФЗ Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 153-ФЗ перестроил диспозицию статьи 205 УК РФ. Преступление получило название «Террористический акт», цель нарушения общественной безопасности была исключена, а устрашение населения переместилось в обязательный признак объективной стороны[1]. Как констатирует А.Г. Безверхов, законодатель тем отделил конкретное деяние от криминологического явления терроризма.

Позднее законодатель неоднократно усиливал ответственность по статье 205 УК РФ. Закон от 30 декабря 2008 года № 321-ФЗ перенес умышленное причинение смерти в пункт «б» части 3, а Закон от 5 мая 2014 года № 130-ФЗ добавил цель дестабилизации деятельности органов власти и международных организаций. Через два года Закон от 6 июля 2016 года № 375-ФЗ поднял нижний предел части 1 до десяти лет. Федеральный закон от 31 декабря 2017 года № 501-ФЗ сохранил для угрозы лишь цель воздействия на решения, выделив заведомо ложное сообщение ради дестабилизации в часть 3 статьи 207 УК РФ. Наконец, Федеральный закон от 28 апреля 2023 года № 157-ФЗ (далее Закон № 157-ФЗ) повысил верхний срок части 1 с пятнадцати до двадцати лет и объединил любое причинение смерти в пункте «б» части 3[2].

Национальная норма развивалась в русле международных обязательств. Часть 1 статьи 2 Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 года обязывает государства карать преднамеренный взрыв смертоносного устройства в публичных местах либо на инфраструктуре ради гибели людей,

---

[1] О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О ратификации Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма» и Федерального закона «О противодействии терроризму»: федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 153-ФЗ, статья 7; Безверхов А.Г. «Терроризм» и «террористический акт»: криминологический и юридический анализ // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия: Право. 2013. № 1 (13). С. 53–57.

[2] О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: федеральный закон от 28 апреля 2023 г. № 157-ФЗ, статья 1.

увечий или разрушения[1]. Евразийский подход закрепил пункт 3 части 1 статьи 2 Конвенции Шанхайской организации сотрудничества против терроризма от 16 июня 2009 года. Он определяет теракт как устрашающее деяние с угрозой жизни, здоровью или тяжких последствий для давления на власти и уравнивает с ним угрозу такого акта[2]. Российская статья 205 повторяет этот региональный стандарт.

В праве союзных государств санкции выстроены точнее. Даже в Евразийском экономическом союзе законодатели разводят составы детальнее. В Уголовном кодексе Республики Беларусь угроза выделена из статьи 289 «Акт терроризма» в самостоятельную статью 290. По ее части 1 грозит арест, ограничение или лишение свободы до пяти лет. При повторности, сговоре, крупном ущербе или иных тяжких последствиях (часть 2) срок составляет от трех до восьми лет[3]. В статье 255 Уголовного кодекса Республики Казахстан 2014 года строго разведена форма вины при гибели потерпевших. Неосторожная смерть отнесена к части 3 (от двенадцати до семнадцати лет с конфискацией), а посягательство на жизнь к части 4 (от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненное лишение свободы с конфискацией)[4].

За пределами постсоветского пространства преобладает ступенчатая шкала наказаний по тяжести последствий. Федеральный закон США в параграфе 2331 раздела 18 Свода законов разграничивает внутренний и международный терроризм по угрозе жизни и цели запугивания населения или принуждения правительства. Параграф 2332b выстраивает градацию сроков. Угроза наказывается до десяти лет лишения свободы, разрушение имущества до двадцати пяти, вооруженное нападение или тяжкий вред здоровью до тридцати, увечье до тридцати пяти, а гибель людей влечет пожизненное

---

[1] Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом: принята резолюцией 52/164 Генеральной Ассамблеи ООН от 15 декабря 1997 г., часть 1 статьи 2.

[2] Конвенция Шанхайской организации сотрудничества против терроризма: подписана в г. Екатеринбурге 16 июня 2009 г., пункт 3 части 1 статьи 2.

[3] Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 июля 1999 г. № 275-З, статьи 289 и 290.

[4] Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 г. № 226-V, статья 255.

заключение либо смертную казнь[1]. Из зарубежного опыта видны два уязвимых звена российской нормы: уравнивание угрозы со взрывом в двадцатилетней санкции и отказ с 2023 года разграничивать в пункте «б» части 3 умысел и неосторожность к смерти.

1.2. Объект и объективная сторона террористического акта

Видовым объектом преступлений главы 24 УК РФ признается защищенность жизненно важных интересов общества от общеопасных угроз. Непосредственный объект теракта ученые строят как многообъектную конструкцию, но спорят о месте личности. А.В. Шеслер выделяет три уровня: основным объектом он называет общественную безопасность, дополнительным порядок управления, а факультативными собственность, жизнь, здоровье человека и природную среду[2]. Иную схему отстаивают А.В. Серебренникова и М.В. Лебедев, включая безопасность жизни и здоровья неопределенного круга людей в содержание основного непосредственного объекта[3]. Спор выходит далеко за пределы теории. При факультативном статусе жизни убийство поглощается статьей 205, а признание ее основным объектом требует совокупности со статьей 105 УК РФ.

Объективная сторона части 1 статьи 205 УК РФ представлена двумя формами. Первая состоит в совершении «взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий». Взрыв означает мгновенное разрушительное высвобождение энергии, а поджог понимается как умышленное вызывание опасного пожара. Пункт 3 ПП ВС РФ № 1 дополняет перечень авариями на объектах

---

[1] Раздел 18 Свода законов США (United States Code, 18 U.S.C.), параграфы 2331 и 2332b.

[2] Уголовное право. Особенная часть: учебник для вузов / под общ. ред. Л.М. Прозументова. Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 2019. С. 351 (автор главы 10 А.В. Шеслер).

[3] Серебренникова А.В., Лебедев М.В. Уголовно-правовая характеристика террористического акта // Актуальные проблемы российского права. 2020. Т. 15, № 2 (111). С. 133–140.

жизнеобеспечения, заражением воды, эпидемиями, разрушением транспорта и обстрелами школ либо больниц[1].

В диспозиции статьи 205 сохраняется терминологический разнобой. Часть 1 и примечание говорят о «действиях», а части 2 и 3 используют слово «деяния», которое охватывает и бездействие. Если виновный умышленно отключает защитную автоматику или не останавливает аварийный процесс, буквальный текст части 1 затрудняет квалификацию. Ссылаясь на анкетирование сотрудников, ранее проведенное М.Ю. Павликом (86 % опрошенных поддержали поправку), К.В. Боричев предлагает заменить в части 1 термин «действия» на «деяния»[2].

Одного взрыва или поджога недостаточно без устрашения населения и реальной опасности тяжких последствий. По пункту 2 постановления Пленума № 1 устрашающими признаются акты, способные вызвать у людей страх за жизнь, здоровье, близких или сохранность имущества. Присутствие посторонних очевидцев в момент посягательства не обязательно. Показательно дело М.С. Чишковского (№ 225-УД24-14-А6), осужденного по части 1 статьи 205 УК РФ к одиннадцати годам лишения свободы за ночной поджог военкомата во Владивостоке. Довод защиты о ночном времени суток суд отклонил: внутри находился сторож К., а рядом дежурили наряды Росгвардии и полиции[3]. Если же примененное устройство заведомо не могло поразить цель, состав теракта отсутствует.

Три вида грозящих последствий в части 1 определены с разной четкостью. Иные тяжкие последствия пункт 8 ПП ВС РФ № 1 толкует как тяжкий вред здоровью одному человеку, вред средней тяжести двум и более

---

[1] О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 февраля 2012 г. № 1 (в редакции от 3 ноября 2016 г.), пункты 2 и 3.

[2] Боричев К.В. О необходимости внесения изменений в диспозицию статьи 205 УК РФ «Террористический акт» // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2024. № 1 (101). С. 96–98 (со ссылкой на данные опроса М.Ю. Павлика 2011 г.).

[3] Кассационное определение Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации от 12 сентября 2024 г. № 225-УД24-14-А6.

лицам, срыв работы органов власти, транспорта или ухудшение экологии. Стоимостной порог «значительного имущественного ущерба» кодекс не устанавливает. А.В. Шеслер привлекает по аналогии примечание 2 к статье 158 (не менее 5 тыс. руб. гражданину) и примечание к статье 216 УК РФ (свыше 500 тыс. руб. организациям в главе 24). Напротив, А.И. Рарог критикует оценочность ущерба и предлагает исключить этот признак в пользу иного тяжкого вреда[1]. В доктрине первую форму относят к деликтам создания реальной опасности[2]. Преступление окончено в момент самого общеопасного акта независимо от наступления вреда; пресечение умысла при изготовлении заряда или перед его закладкой оценивается по статье 30 УК РФ.

Вторую форму объективной стороны составляет угроза совершения общеопасных действий. Согласно пунктам 4 и 5 ПП ВС РФ № 1 она передается устно, письменно, через средства массовой информации или электронные сети и оканчивается при доведении до адресата[3]. Разграничение с частью 3 статьи 207 УК РФ проходит по реальности намерения повлиять на властное решение. Единая санкция от десяти до двадцати лет лишения свободы за угрозу и реальный взрыв оспаривается в работах А.И. Рарога. Ш.Р. Раджабов и М.Г. Гаджиев предлагают вынести угрозу в самостоятельную статью по модели статьи 290 Уголовного кодекса Республики Беларусь[4]. Отдельная статья об угрозе обеспечит судам соразмерную шкалу наказаний без разрыва со статьей 207 УК РФ.

---

[1] Уголовное право. Особенная часть: учебник для вузов / под общ. ред. Л.М. Прозументова. Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 2019. С. 353 (автор главы 10 А.В. Шеслер); Рарог А.И. Уголовный кодекс России против терроризма // Lex Russica. 2017. № 4 (125). С. 162–163.

[2] Безверхов А.Г. «Терроризм» и «террористический акт»: криминологический и юридический анализ // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия: Право. 2013. № 1 (13). С. 63–64.

[3] О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 февраля 2012 г. № 1 (в редакции от 3 ноября 2016 г.), пункты 4 и 5.

[4] Рарог А.И. Уголовный кодекс России против терроризма // Lex Russica. 2017. № 4 (125). С. 163–164; Раджабов Ш.Р., Гаджиев М.Г. Проблемы совершенствования уголовного законодательства об ответственности за террористические акты // Право и управление. 2024. № 10. С. 196.

1.3. Субъект, субъективная сторона и специальное освобождение от ответственности

Отвечать по статье 205 УК РФ может вменяемое лицо с четырнадцати лет (часть 2 статьи 20, статья 21); при отставании в психическом развитии применяется часть 3 статьи 20. В 2019–2020 годах А.В. Шеслер и Г.Л. Москалев критиковали возрастной перекос в антитеррористическом блоке: обучение по статье 205.3 вменялось с четырнадцати лет, хотя отдельные цели обучения (статья 205.1, часть 1 статьи 208, статьи 278 и 279 УК РФ) наступали с шестнадцати лет[1].

Федеральный закон от 17 ноября 2025 года № 420-ФЗ (далее Закон № 420-ФЗ) снял это несоответствие отчасти. Возраст снижен до четырнадцати лет по статье 205.1, частям первым статей 205.4 и 205.5 и статьям 281–281.3 УК РФ. Для части 1 статьи 208, статей 220, 221, 278 и 279 сохранен порог шестнадцати лет[2]. Вторые части статей 205.1 и 281.1 получили признак «в отношении несовершеннолетнего» вплоть до пожизненного лишения свободы. Сведения МВД, приведенные М.Г. Решняк и З.Х. Боташевой, объясняют эту жесткость: из 184 диверсий на железной дороге в 2022–2024 годах свыше трети задержанных составили подростки[3]. В кассационном деле № 223-УД24-4-А6 ранее судимый за диверсию М.И. Замалиев получил восемнадцать лет лишения свободы по частям 1 и 1.1 статьи 205.1 и части 4 статьи 150 за вовлечение несовершеннолетнего А. в нападение с зажигательными бутылками на отдел полиции.

---

[1] Уголовное право. Особенная часть: учебник для вузов / под общ. ред. Л.М. Прозументова. Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 2019. С. 358 (автор главы 10 А.В. Шеслер); Москалев Г.Л. Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ) // Национальная безопасность / nota bene. 2020. № 3. С. 89–103.

[2] О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 17 ноября 2025 г. № 420-ФЗ, статья 1.

[3] Решняк М.Г., Боташева З.Х. Уголовно-правовые меры борьбы с диверсионной деятельностью: критический анализ законодательства // Теория и практика общественного развития. 2024. № 11. С. 254; Кассационное определение Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации от 4 апреля 2024 г. № 223-УД24-4-А6.

К совершеннолетним исполнителям 18–20 лет суды положения статей 88 и 96 УК РФ не применяют. В деле 18-летнего М.С. Лазаковича (№ 222-УД25-3-А6) за ночной поджог военкомата в Лихославле в мае 2023 года кассационная инстанция сохранила девять с половиной лет лишения свободы по части 1 статьи 205 (в редакции Закона № 501-ФЗ). Штраф по части 1 статьи 244 УК РФ снижен с тридцати до двадцати тысяч рублей по части 5 статьи 72 УК РФ[1].

Субъективная сторона основного состава ограничивается прямым умыслом. В частях 2 и 3 к реальному вреду и смерти возможна двойная форма вины с неосторожностью к последствию. Обязательной остается цель дестабилизации работы органов власти или давления на их решения; при угрозе с 2017 года сохранена лишь цель воздействия на решения. К.В. Боричев указывает на несоответствие фразы «органы власти» пункту 1 статьи 3 Закона № 35-ФЗ, где с 2023 года кроме государственной власти и местного самоуправления названы органы публичной власти федеральных территорий[2]. А.В. Серебренникова и М.В. Лебедев предлагают дополнить цель указанием на воспрепятствование принятию решений, а включение экстремистского мотива по идее А.И. Рарога размыло бы грань с преступлениями ненависти.

Направленность умысла суды устанавливают по объективным признакам пункта 1 постановления Пленума № 1: орудиям, способу, обстановке и поведению виновного[3]. Отрицание цели суды отвергают, если виновный стремился сжечь учетные документы и сорвать работу военкомата (дело М.С. Чишковского). Обстановка посягательства влияет на меру наказания. В деле Р.А. Зинина (№ 225-УД25-4-А6) он выстрелил в военного комиссара и поджег здание военкомата 26 сентября 2022 года, а апелляционный суд

---

[1] Кассационное определение Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации от 20 февраля 2025 г. № 222-УД25-3-А6.

[2] Боричев К.В. О необходимости внесения изменений в диспозицию статьи 205 УК РФ «Террористический акт» // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2024. № 1 (101). С. 98–99; О противодействии терроризму: федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ (в редакции от 25 мая 2026 г.), пункт 1 статьи 3.

[3] О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 февраля 2012 г. № 1 (в редакции от 3 ноября 2016 г.), пункт 1.

применил пункты «к» и «л» части 1 статьи 63 УК РФ[1]. Закон от 24 сентября 2022 года № 365-ФЗ о периоде мобилизации вступил в силу за двое суток до акта. Срок по пункту «в» части 2 вырос с двенадцати с половиной до пятнадцати лет, а общий срок с девятнадцати до двадцати.

Примечание к статье 205 освобождает виновного в подготовке теракта при своевременном предупреждении властей или ином способствовании его срыву, если нет иного состава преступления. Определение Конституционного Суда от 30 января 2020 года № 236-О относит льготу к стадии приготовления без запрета обратной силы по статье 10 УК РФ, а определение от 26 февраля 2021 года № 351-О допускает совокупность с иным преступлением при освобождении по основной норме[2]. А.Г. Антонов разделяет добровольный отказ (статья 31) и срыв замысла соучастников; С.М. Кочои предлагает требовать реального срыва теракта без оговорки об ином составе[3]. Эти меры закроют пробелы поощрительных норм.

---

[1] Кассационное определение Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации от 13 мая 2025 г. № 225-УД25-4-А6.

[2] Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 30 января 2020 г. № 236-О по жалобе Утегенова Д.И.; Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 26 февраля 2021 г. № 351-О по жалобе Захарова А.В.

[3] Антонов А.Г. Террористический акт: вопросы освобождения от уголовной ответственности // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2010. № 3 (13). С. 66–69; Кочои С.М. Деятельное раскаяние и добровольный отказ в примечаниях к статьям УК РФ о террористических преступлениях: основания применения // Lex Russica. 2024. Т. 77. № 6 (211). С. 71–73.

ГЛАВА 2. КВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ, СМЕЖНЫЕ СОСТАВЫ И ПРАКТИКА

2.1. Отягчающие признаки по частям 2 и 3 статьи 205 УК РФ

Части 2 и 3 статьи 205 УК РФ усиливают наказание за групповое исполнение, наступление тяжкого вреда и угрозу критическим объектам. После реформы Закона № 157-ФЗ верхний предел части 1 вырос до двадцати лет и сблизился со сроком части 2 (от двенадцати до двадцати лет лишения свободы с обязательным ограничением свободы от одного года до двух лет). По части 3 грозит от пятнадцати до двадцати лет с тем же ограничением свободы либо пожизненное лишение свободы. Помимо этих санкций, часть 3 статьи 64 запрещает мягкие исключения, часть 5 статьи 78 отменяет давность, а пункт 30.1 постановления Пленума № 1 предписывает решать вопрос о конфискации по статье 104.1 УК РФ[1].

Пункт «а» части 2 охватывает группу лиц по предварительному сговору и организованную группу. Первая форма требует участия каждого соисполнителя в выполнении объективной стороны после сговора; при пособничестве или финансировании без выхода на место посягательства вменяется статья 205.1 УК РФ. Организованная группа отличается устойчивостью и распределением ролей, поэтому по пункту 6 постановления Пленума № 1 действия всех ее участников квалифицируются без ссылки на статью 33 УК РФ независимо от роли каждого[2]. В 2025 году пункт «а» вменен 403 из 410 осужденных по части 2 (98,3 %). Еще один приговор в 2025 году суды вынесли по прежнему пункту

---

[1] Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в редакции от 4 августа 2026 г.), часть 3 статьи 64, часть 5 статьи 78, статья 205; О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 февраля 2012 г. № 1 (в редакции от 3 ноября 2016 г.), пункт 30.1.

[2] О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 февраля 2012 г. № 1 (в редакции от 3 ноября 2016 г.), пункт 6; Уголовное право. Особенная часть: учебник для вузов / под общ. ред. Л.М. Прозументова. Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 2019. С. 354–355 (автор главы 10 А.В. Шеслер).

«б» части 2 в силу статьи 10 УК РФ за деяние, совершенное до майской реформы 2023 года.

Реальный вред переводит деяние в материальный состав по пункту «в» части 2 статьи 205 УК РФ. Пункт 7 ПП ВС РФ № 1 исчисляет значительный ущерб по стоимости утраты и цене ремонта с поглощением статьи 167 УК РФ[1]. Порога ущерба в кодексе нет. Суды оценивают размер вреда по делу. В 2025 году кассация поддержала вменение этого признака в деле Р.А. Зинина (№ 225-УД25-4-А6) при ущербе 963 595,58 руб., а в деле М.Ю. Филатова (№ 224-УД25-6-А6) при уроне муниципалитету 2 558 593 руб. и обществу 24 939,96 руб.[2]. Наряду с материальным уроном пункт «в» части 2 охватывает вред здоровью и сбои в работе органов власти, транспорта или экологии по пункту 8 постановления.

Часть 3 выделяет угрозу катастрофы и смерть потерпевшего. Пункт «а» после Закона № 157-ФЗ охватывает посягательства на объекты атомной энергии, потенциально опасные биологические объекты либо использование ядерных, радиоактивных, токсичных, химических веществ и патогенных биологических агентов. Как толкует А.В. Шеслер, понятие использования включает и реальное применение таких агентов, и угрозу задействовать их[3]. Судебная практика по пункту «а» остается редкой. За 2025 год по нему осуждены два лица по основной статье и одно по дополнительной.

Наибольшие споры вызывает пункт «б» части 3 статьи 205 УК РФ. В апреле 2023 года Закон № 157-ФЗ заменил формулу «умышленное причинение смерти человеку» общей конструкцией «повлекли причинение смерти

---

[1] О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 февраля 2012 г. № 1 (в редакции от 3 ноября 2016 г.), пункты 7 и 8.

[2] Кассационное определение Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации от 20 марта 2025 г. № 224-УД25-6-А6; Кассационное определение Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации от 13 мая 2025 г. № 225-УД25-4-А6.

[3] Уголовное право. Особенная часть: учебник для вузов / под общ. ред. Л.М. Прозументова. Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 2019. С. 355 (автор главы 10 А.В. Шеслер).

человеку», соединив под единой санкцией умысел и неосторожность. Одновременно сохраняет действие пункт 9 постановления Пленума № 1, запрещающий дополнительное вменение статьи 105 УК РФ даже при гибели нескольких человек[1].

А.И. Рарог критикует такое поглощение за ослабление конституционной охраны жизни и потерю квалифицирующих признаков части 2 статьи 105 УК РФ[2]. Ш.Р. Раджабов и М.Г. Гаджиев сопоставляют это решение с постановлением Пленума Верховного Суда от 27 декабря 2002 года № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое». По делам о разбое убийство вменяется по совокупности с пунктом «з» части 2 статьи 105 кодекса. Когда пожизненное лишение свободы не назначается (например, при неоконченном преступлении или несовершеннолетии), запрет на совокупность со статьей 105 ограничивает срочное лишение свободы двадцатью годами вместо тридцати по статьям 56 и 69 УК РФ. Пример статьи 255 УК Республики Казахстан убеждает в том, что неосторожную гибель и умышленное убийство нетрудно разделить по разным частям нормы. Законодательное разграничение форм вины либо возврат совокупности со статьей 105 УК РФ устранили бы этот перекос санкций.

2.2. Разграничение террористического акта со смежными деяниями и совокупность преступлений

Система норм главы 24 и соседних глав требует четкого отграничения статьи 205 УК РФ от сопутствующих составов кодекса. Внутри главы 24 прежде всего разделяются исполнение теракта и содействие ему. По пунктам 17.1 и 17.2 ПП ВС РФ № 1 соисполнители отвечают по статье 205, а вербовщик,

---

[1] О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 февраля 2012 г. № 1 (в редакции от 3 ноября 2016 г.), пункт 9.

[2] Рарог А.И. Уголовный кодекс России против терроризма // Lex Russica. 2017. № 4 (125). С. 165; Раджабов Ш.Р., Гаджиев М.Г. Проблемы совершенствования уголовного законодательства об ответственности за террористические акты // Право и управление. 2024. № 10. С. 196–197.

пособник и финансист квалифицируются самостоятельно по статье 205.1 без ссылки на статью 33 УК РФ. Организатор по части 4 статьи 205.1 вменения статьи 205 не требует[1]. Публичные призывы, оправдание и пропаганда терроризма образуют отдельный состав статьи 205.2. Иначе оцениваются участие в террористическом сообществе (статья 205.4) или организации (статья 205.5), а равно незаконный оборот оружия и взрывчатки (статьи 222, 222.1 и 223.1 УК РФ): пункты 10 и 13 постановления предписывают совокупность. В деле М.И. Ашурова и соучастников (№ 201-АПУ19-18), готовивших подрыв в Москве, приготовление по части 1 статьи 30 и пункту «а» части 2 статьи 205 соединено с участием в террористическом сообществе и организации. По совокупности с незаконным оборотом оружия и взрывных устройств четырем участникам назначили от шестнадцати с половиной до девятнадцати лет лишения свободы[2].

Наиболее острая конкуренция возникает со статьей 281 УК РФ «Диверсия». Поправки 2022–2025 годов выстроили в главе 29 зеркальный блок статей 281.1–281.3 о содействии, обучении и диверсионных сообществах. Закон № 157-ФЗ сблизил санкции и формулу смерти в статьях 281 и 205, а несообщение о диверсиях вошло в статью 205.6. Позднее Закон № 420-ФЗ унифицировал четырнадцатилетний возраст, запретил условное осуждение по части 2 статьи 281.3 (пункт «а.1» части 1 статьи 73) и исключил давность для статей 281–281.3 (часть 5 статьи 78 УК РФ)[3]. М.Г. Решняк и З.Х. Боташева

---

[1] О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 февраля 2012 г. № 1 (в редакции от 3 ноября 2016 г.), пункты 10, 13, 17.1 и 17.2.

[2] Апелляционное определение Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 2019 г. № 201-АПУ19-18.

[3] Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в редакции от 4 августа 2026 г.), статьи 73, 78, 205.6 и 281–281.3.

обоснованно критикуют избыточное дублирование превентивных запретов в двух разных главах[1].

Доктринальная граница между двумя составами проходит по объекту, предмету и специальной цели. Д.В. Карелин обращает внимание на то, что диверсия посягает на экономическую безопасность и обороноспособность при повреждении предприятий, транспорта, связи или систем жизнеобеспечения[2]. Устрашение населения для статьи 281 не обязательно, а ее цель направлена на ослабление экономической или оборонной мощи, а не на принуждение органов власти к решению.

На практике это разграничение нередко стирается. Ю.И. Селивановская относит к диверсиям как подрыв газопроводов М.И. Замалиевым по приговору 2001 года, так и поджог военкомата ради срыва мобилизационных процессов по определению Третьего апелляционного суда от 25 июля 2023 года № 55-408/2023[3]. В новейших решениях Верховный Суд (дела М.Ю. Филатова, М.С. Чишковского и Р.А. Зинина) оценивает поджоги военкоматов по статье 205, усматривая устрашение граждан и давление на работу государства, а сам М.И. Замалиев позже осужден по террористическому блоку статьи 205.1. При совпадении обеих специальных целей единая атака на инфраструктуру образует идеальную совокупность статей 205 и 281 УК РФ.

Нападения на представителей власти отграничиваются по пункту 12 постановления Пленума № 1. Посягательство на жизнь государственного деятеля, судьи или сотрудника полиции (статьи 277, 295 и 317 УК РФ) из мести за службу или для воспрепятствования ей не охватывается статьей 205 даже при использовании взрывного устройства. В деле А.А. и А.П. Гулей (№

---

[1] Решняк М.Г., Боташева З.Х. Уголовно-правовые меры борьбы с диверсионной деятельностью: критический анализ законодательства // Теория и практика общественного развития. 2024. № 11. С. 252–253.

[2] Уголовное право. Особенная часть: учебник для вузов / под общ. ред. Л.М. Прозументова. Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 2019. С. 628–632 (автор главы 15 Д.В. Карелин).

[3] Селивановская Ю.И. Диверсия как угроза экономической безопасности Российской Федерации // Вестник Волжского университета имени В.Н. Татищева. 2023. Т. 2. № 4 (106). С. 115–116.

119-УД25-2-А1) ночной подрыв гранаты Ф-1 у ворот дома заместителя начальника полиции по Запорожской области квалифицирован по статье 317 и пункту «а» части 3 статьи 222.1 УК РФ без статьи 205. Наказание составило девятнадцать и девятнадцать с половиной лет лишения свободы[1]. Отец и сын стремились убить конкретного руководителя полиции из-за его службы.

По способу, мотиву и месту совершения отсекаются и другие смежные составы. При захвате заложника (статья 206 УК РФ) условием давления на власть становится удержание человека, а угон транспорта ради теракта влечет совокупность с частью 4 статьи 211 кодекса. Заведомо ложное сообщение без реального посягательства квалифицируется по статье 207, а использование взрывчатки из хулиганских побуждений без цели давления на власть оценивается по части 3 статьи 213 УК РФ. Бытовая месть по пункту 11 Пленума № 1 квалифицируется против личности или собственности. За пределами российской территории при атаке против российских граждан либо интересов Российской Федерации применяется статья 361 «Акт международного терроризма», о которой В.А. Уткин напоминает как о пространственно ограниченном составе, а С.М. Кочои критикует отсутствие льготного примечания[2]. Главной спорной зоной практики остается стык со статьей 281 при оценке диверсионно-террористических поджогов.

2.3. Судебная статистика, процессуальное разграничение и правовые позиции судов

Рост приговоров по статье 205 УК РФ начался со всплеска первичной регистрации в 2023 году. По сводке ГИАЦ МВД России, которую приводит К.В. Боричев, за восемь месяцев 2023 года учтено 164 преступления по статье

---

[1] Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 12 марта 2025 г. № 119-УД25-2-А1.

[2] Уголовное право. Особенная часть: учебник для вузов / под общ. ред. Л.М. Прозументова. Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 2019. С. 840–841 (автор главы 20 В.А. Уткин); Кочои С.М. Деятельное раскаяние и добровольный отказ в примечаниях к статьям УК РФ о террористических преступлениях: основания применения // Lex Russica. 2024. Т. 77. № 6 (211). С. 70.

205 УК РФ, что на 173,3 % превышает уровень предыдущего года[1]. С учетом сроков следствия и судебного разбирательства эта волна отразилась в судимости к 2025 году.

По отчетам формы № 10-а Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, за один год резко выросло число осужденных и изменилась структура квалификации. В 2024 году по основной статье 205 осуждены 75 человек: 31 по части 1 (41,3 %), 38 по части 2 (50,7 %) и 6 по части 3 (8,0 %). Дополнительно учтены 25 лиц (27 составов) по части 1, 31 (41) по части 2 и 1 по части 3. Оправдательные приговоры суды не выносили. Принудительные меры медицинского характера к невменяемым применены к четырем лицам по основной статье и по одному составу при дополнительной квалификации[2].

В 2025 году число осужденных по основной квалификации составило 473 человека, превысив итог 2024 года в 6,31 раза. Вводный лист сводки уточняет: цифры приведены без судов Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Исключение основано на распоряжениях Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2023 года № 3702-р и от 25 декабря 2025 года № 4039-р[3]. Реальная судимость по стране была еще выше.

Внутри самой статьи 205 центр тяжести сместился к квалифицированным частям. Судимость по части 1 осталась на прежнем уровне (31 и 30 человек), но ее доля упала с 41,3 до 6,3 %. Часть 2 выросла в 10,79 раза, до 410 лиц (86,7 %), а часть 3 увеличилась в 5,5 раза (до 33). По дополнительной квалификации учтены 26 лиц (30 составов) по части 1, 51 (99) по части 2 и 8 (18) по части 3. Принудительное лечение назначено 13 невменяемым лицам по основной статье, а по дополнительной квалификации учтены семь составов преступлений;

---

[1] Боричев К.В. О необходимости внесения изменений в диспозицию статьи 205 УК РФ «Террористический акт» // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2024. № 1 (101). С. 94.

[2] Отчет о числе осужденных по всем составам преступлений Уголовного кодекса Российской Федерации (форма № 10-а) за 2024 год, разделы 10, 15 и 21.

[3] Отчет о числе осужденных по всем составам преступлений Уголовного кодекса Российской Федерации (форма № 10-а) за 2025 год, вводный лист, разделы 10, 20 и 21.

прекращено по иным основаниям одно дело по части 2 без единого оправдания.

Сведения раздела 21 уточняют причины этого сдвига. В части 2 пункт «а» (групповое совершение) вменен 403 из 410 осужденных (98,3 % против 33 в 2024 году). Пункт «в» (ущерб и тяжкие последствия) вырос в 40,7 раза, до 366 лиц (89,3 %). В части 3 пункт «а» применен дважды по основной статье и один раз по дополнительной; пункт «б» вырос с 3 до 31 осужденного, еще один приговор вынесен по прежнему пункту «б» части 2 кодекса. За два года выросла судимость по статьям 205.2 (с 410 до 662 лиц), 205.3 (с 46 до 96) и 205.1 (со 115 до 130). Прибавили и дела по статьям 205.4 (с 44 до 67) и 205.5 (с 94 до 121). Стабильны статьи 205.6 (84 и 82), 361 (по 4) и часть 3 статьи 213 (4 и 5), а число осужденных по статье 207 упало на 28,9 % (с 682 до 485). По статье 281 в 2024 году осуждены 48 человек. В годовом отчете за 2025 год раздел 15 отсутствует.

Первичная оценка происшествия на месте определяет подследственность и действия органов внутренних дел. По пунктам 1, 2, 4, 8, 10 и 17 части 1 статьи 12 Федерального закона «О полиции» полиция принимает и проверяет заявления (с уведомлением заявителя за 24 часа при передаче материала), пресекает посягательство и сохраняет следы. На нее же возложены дознание, оперативно-разыскная деятельность и защита потенциальных объектов террористических посягательств либо мест скопления граждан[1]. Дознание полиции по статьям 150 и 151 УПК РФ ограничено первыми частями статей 167, 207 и 213 УК РФ, а их квалифицированные части расследуют следователи органов внутренних дел. Следствие по статье 205 ведут лишь Следственный комитет и органы федеральной службы безопасности (подпункт «а» пункта 1 и пункт 2 части 2 статьи 151 УПК РФ). Пункт 3 и часть 5 этой статьи на статью 205 не распространяются. Смежные составы статей 205.1–205.5, 208, 281–281.3

[1] О полиции: федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ (в редакции от 4 августа 2026 г.), пункты 1, 2, 4, 8, 10 и 17 части 1 статьи 12.

и 361 закреплены за органами безопасности[1]. После проверки по статьям 144 и 145 УПК РФ полиция проводит неотложные следственные действия по статье 157 УПК РФ до десяти суток лишь вне пункта 2 части 2 статьи 151. По террористическим и диверсионным делам их выполняют органы безопасности. Споры о подследственности разрешает прокурор. Подсудность по пункту 2 части 6 статьи 31 УПК РФ отнесена к окружным и флотским военным судам. Это сосредоточивает кассационный контроль в Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда.

Движение квалификации по мере расследования прослеживается в деле М.Ю. Филатова (№ 224-УД25-6-А6). Ночью 26 сентября 2022 года он бросил одиннадцать бутылок с зажигательной смесью в здание военного комиссариата в Урюпинске с находившимися внутри людьми, причинив ущерб более 2,58 млн руб. В тот же день дело возбудили по покушению на убийство (статьи 30 и 105) и умышленному повреждению имущества (статья 167 УК РФ). Установив цель прекращения специальной военной операции и частичной мобилизации вместе с устрашением населения, следствие 6 декабря возбудило дело по пункту «в» части 2 статьи 205; 23 декабря обвинение целиком переквалифицировали на теракт. Суд назначил двенадцать лет лишения свободы, в том числе три года в тюрьме и год ограничения свободы[2].

Практика Верховного Суда сохраняет строгий подход к наказаниям при точном соблюдении правил об обратной силе закона. Лицам 18–20 лет суды отказывают в смягчении по статьям 88 и 96 УК РФ (дела М.С. Лазаковича и М.С. Чишковского). В деле Р.А. Зинина (№ 225-УД25-4-А6) взыскали 963 595,58 руб. ущерба и 900 000 руб. компенсации морального вреда военному комиссару Е. Апелляция усилила срок по пункту «в» части 2 с двенадцати с

---

[1] Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (в редакции от 26 июля 2026 г.), пункт 2 части 6 статьи 31, статьи 144 и 145, часть 3 статьи 150, подпункт «а» пункта 1, пункты 2 и 3 части 2, пункт 1 части 3, части 5–8 статьи 151, части 2 и 3 статьи 157.

[2] Кассационное определение Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации от 20 марта 2025 г. № 224-УД25-6-А6.

половиной до пятнадцати лет (и по совокупности до двадцати) за счет пунктов «к» и «л» части 1 статьи 63 УК РФ[1]. При пересмотре старых приговоров по статье 10 УК РФ действует обратная сила смягчающего закона. Постановлением Президиума Верховного Суда от 16 ноября 2022 года № 47-П22 (по части 5 статьи 415 УПК РФ) оставлено в силе кассационное определение от 2 апреля 2009 года. Оно еще тогда в связи с Законом № 153-ФЗ исключило из осуждения цель «нарушения общественной безопасности». В итоге шестикратный рост судимости сопровождается смещением квалификации к части 2, четким отграничением посягательств на сотрудников полиции в пользу статьи 317 и необходимостью строгой передачи материалов по статье 151 УПК РФ.

[1] Кассационное определение Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации от 13 мая 2025 г. № 225-УД25-4-А6; Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 16 ноября 2022 г. № 47-П22.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Самостоятельный состав теракта против общественной безопасности отделился от политических посягательств на должностных лиц (статья 66 УК РСФСР 1960 года) в 1994 году со статьей 213.3 УК РСФСР. Действующее название и перенос устрашения в объективную сторону закрепил Закон № 153-ФЗ в 2006 году. Реформы 2008–2025 годов подняли верхний порог части 1 до двадцати лет и расширили часть 3 за счет биологических и химических угроз. Закон № 420-ФЗ установил четырнадцатилетний порог по статье 205.1, первым частям статей 205.4 и 205.5 и статьям 281–281.3 УК РФ, оставив шестнадцать лет для части 1 статьи 208, статей 278 и 279 кодекса. Из сопоставления с кодексами Республики Беларусь, Республики Казахстан и США видны два перекоса российской нормы. Угроза терактом наказывается наравне со взрывом, а в пункте «б» части 3 с 2023 года стерта грань между умышленным убийством и неосторожной гибелью.

Основной состав статьи 205 УК РФ объединяет несколько объектов охраны: защита общественной безопасности сочетается с охраной работы властей и международных организаций, а жизнь, здоровье и собственность граждан остаются дополнительными либо факультативными благами. Первая форма объективной стороны построена как деликт создания реальной опасности, оконченный с момента взрыва, поджога или сопоставимого акта независимо от очевидцев (дело М.С. Чишковского). Угроза оканчивается при доведении до адресата. Прямой умысел в части 1 сочетается с двойной формой вины к последствиям по частям 2 и 3. В тексте кодекса сохраняются разнобой слов «действия» и «деяния», отставание термина «органы власти» от Закона № 35-ФЗ и оценочность значительного ущерба.

За 2024–2025 годы судимость по основной статье 205 УК РФ возросла в 6,31 раза (с 75 до 473 лиц) при доле части 2 в 86,7 % и нулевых оправданиях. Резкий рост числа дел обострил две проблемы квалификации. Первая состоит в конкуренции со статьей 281 УК РФ «Диверсия» после создания блока статей 281.1–281.3. Сходные поджоги военкоматов в отдельных делах оценивались как

диверсия, а Верховный Суд вменяет статью 205; покушения на полицейских отграничиваются в статью 317 УК РФ. Вторая проблема связана с пунктом 9 постановления Пленума № 1, блокирующим совокупность со статьей 105 УК РФ и снижающим предел срочного лишения свободы с тридцати лет до двадцати. На этапе проверки по статьям 144 и 145 УПК РФ передача полицией материалов в Следственный комитет или органы безопасности по статье 151 УПК РФ задает верную квалификацию с первых суток расследования.

Для устранения выявленных противоречий предложены изменения в закон и разъяснения Верховного Суда. В части 1 и примечании к статье 205 УК РФ слово «действий» разумно заменить на «деяний». Круг адресатов давления стоит согласовать с пунктом 1 статьи 3 Закона № 35-ФЗ и дополнить статью воспрепятствованием принятию решений. Угрозу совершением теракта стоит выделить в отдельную статью с соразмерной санкцией. В пункте «б» части 3 необходимо разделить неосторожную гибель и умышленное убийство либо вернуть совокупность со статьей 105 УК РФ через поправку в пункт 9 постановления Пленума Верховного Суда. В примечании к статье 205 целесообразно требовать фактического предотвращения теракта без оговорки об ином составе. Само постановление Пленума № 1 полезно дополнить порогами значительного ущерба и критериями разграничения со статьей 281 УК РФ.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 г.) // Законы, кодексы и нормативно-правовые акты Российской Федерации. URL: https://www.zakonrf.info/konstitucia/ (дата обращения: 11.11.2026).
2. Конвенция Шанхайской организации сотрудничества против терроризма: подписана в г. Екатеринбурге 16 июня 2009 г. (ратифицирована Федеральным законом от 2 октября 2010 г. № 253-ФЗ) // ГАРАНТ. URL: https://base.garant.ru/70153136/ (дата обращения: 11.11.2026).
3. Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом: принята резолюцией 52/164 Генеральной Ассамблеи ООН от 15 декабря 1997 г. (ратифицирована Федеральным законом от 13 февраля 2001 г. № 19-ФЗ) // ГАРАНТ. URL: https://base.garant.ru/2560750/ (дата обращения: 11.11.2026).
4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (в редакции от 26 июля 2026 г.) // Легалакт. URL: https://legalacts.ru/kodeks/UPK-RF/ (дата обращения: 11.11.2026).
5. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в редакции от 4 августа 2026 г.) // Легалакт. URL: https://legalacts.ru/kodeks/UK-RF/ (дата обращения: 11.11.2026).
6. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О ратификации Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма» и Федерального закона «О противодействии терроризму»: федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 153-ФЗ // ГАРАНТ. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12048566/ (дата обращения: 11.11.2026).

7. О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 17 ноября 2025 г. № 420-ФЗ // Российская газета. URL: https://rg.ru/documents/2025/11/19/fz420-dok.html (дата обращения: 11.11.2026).
8. О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: федеральный закон от 28 апреля 2023 г. № 157-ФЗ // Российская газета. URL: https://rg.ru/documents/2023/05/04/popravki-upk.html (дата обращения: 11.11.2026).
9. О полиции: федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ (в редакции от 4 августа 2026 г.) // Легалакт. URL: https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-07022011-n-3-fz-o/ (дата обращения: 11.11.2026).
10. О противодействии терроризму: федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ (в редакции от 25 мая 2026 г.) // Легалакт. URL: https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-06032006-n-35-fz-o/ (дата обращения: 11.11.2026).
11. Об утверждении Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации: указ Президента Российской Федерации от 28 декабря 2024 г. № 1124 // Судакт. URL: https://sudact.ru/law/ukaz-prezidenta-rf-ot-28122024-n-1124/ (дата обращения: 11.11.2026).
12. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 30 января 2020 г. № 236-О по жалобе Утегенова Д.И. // Легалакт. URL: https://legalacts.ru/sud/opredelenie-konstitutsionnogo-suda-rf-ot-30012020-n-236-o/ (дата обращения: 11.11.2026).
13. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 26 февраля 2021 г. № 351-О по жалобе Захарова А.В. // Легалакт. URL: https://legalacts.ru/sud/opredelenie-konstitutsionnogo-suda-rf-ot-26022021-n-351-o/ (дата обращения: 11.11.2026).

14. О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 февраля 2012 г. № 1 (в редакции от 3 ноября 2016 г.) // Уголовный кодекс РФ. URL: https://ukrfkod.ru/zakonodatelstvo/postanovlenie-plenuma-verkhovnogo-suda-rf-ot-09022012-n-1/ (дата обращения: 11.11.2026).
15. Раздел 18 Свода законов США (United States Code, 18 U.S.C.), параграфы 2331 и 2332b // Legal Information Institute. URL: https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/part-I/chapter-113B (дата обращения: 11.11.2026).
16. Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 июля 1999 г. № 275-З // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. URL: https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=hk9900275 (дата обращения: 11.11.2026).
17. Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 г. № 226-V // ИПС «Адилет». URL: https://old.adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226 (дата обращения: 11.11.2026).
18. Уголовный кодекс РСФСР: утвержден Верховным Советом РСФСР 27 октября 1960 г. (в редакции от 30 июля 1996 г., утратил силу) // Контур.Экстерн. URL: https://www.kontur-extern.ru/info/normativ/document/1/19419-ugolovnyy-kodeks-rsfsr (дата обращения: 11.11.2026).

Учебная, научная литература

19. Антонов А.Г. Террористический акт: вопросы освобождения от уголовной ответственности // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2010. № 3 (13). С. 65–70. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/terroristicheskiy-akt-voprosy-osvobozhdeniya-ot-ugolovnoy-otvetstvennosti (дата обращения: 11.11.2026).
20. Безверхов А.Г. «Терроризм» и «террористический акт»: криминологический и юридический анализ // Вестник Самарской

гуманитарной академии. Серия: Право. 2013. № 1 (13). С. 53–66. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/terrorizm-i-terroristicheskiy-akt-kriminologicheskiy-i-yuridicheskiy-analiz (дата обращения: 11.11.2026).

21. Боричев К.В. О необходимости внесения изменений в диспозицию статьи 205 УК РФ «Террористический акт» // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2024. № 1 (101). С. 94–102. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-neobhodimosti-vneseniya-izmeneniy-v-dispozitsiyu-stati-205-uk-rf-terroristicheskiy-akt (дата обращения: 11.11.2026).
22. Капитонова Е.А. История развития правового регулирования ответственности за терроризм в России в дореволюционный и советский период // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. 2016. № 4 (40). С. 17–28. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-razvitiya-pravovogo-regulirovaniya-otvetstvennosti-za-terrorizm-v-rossii-v-dorevolyutsionnyy-i-sovetskiy-period (дата обращения: 11.11.2026).
23. Кочои С.М. Деятельное раскаяние и добровольный отказ в примечаниях к статьям УК РФ о террористических преступлениях: основания применения // Lex Russica. 2024. Т. 77. № 6 (211). С. 69–82. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/deyatelnoe-raskayanie-i-dobrovolnyy-otkaz-v-primechaniyah-k-statyam-uk-rf-o-terroristicheskih-prestupleniyah-osnovaniya-primeneniya (дата обращения: 11.11.2026).
24. Москалев Г.Л. Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ) // Национальная безопасность / nota bene. 2020. № 3. С. 89–103. URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=33371 (дата обращения: 11.11.2026).

25. Раджабов Ш.Р., Гаджиев М.Г. Проблемы совершенствования уголовного законодательства об ответственности за террористические акты // Право и управление. 2024. № 10. С. 195–199. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-sovershenstvovaniya-ugolovnogo-zakonodatelstva-ob-otvetstvennosti-za-terroristicheskie-akty (дата обращения: 11.11.2026).
26. Рарог А.И. Уголовный кодекс России против терроризма // Lex Russica. 2017. № 4 (125). С. 155–178. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ugolovnyy-kodeks-rossii-protiv-terrorizma (дата обращения: 11.11.2026).
27. Решняк М.Г., Боташева З.Х. Уголовно-правовые меры борьбы с диверсионной деятельностью: критический анализ законодательства // Теория и практика общественного развития. 2024. № 11. С. 250–256. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ugolovno-pravovye-mery-borby-s-diversionnoy-deyatelnostyu-kriticheskiy-analiz-zakonodatelstva (дата обращения: 11.11.2026).
28. Селивановская Ю.И. Диверсия как угроза экономической безопасности Российской Федерации // Вестник Волжского университета имени В.Н. Татищева. 2023. Т. 2. № 4 (106). С. 111–119. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/diversiya-kak-ugroza-ekonomicheskoy-bezopasnosti-rossiyskoy-federatsii (дата обращения: 11.11.2026).
29. Серебренникова А.В., Лебедев М.В. Уголовно-правовая характеристика террористического акта // Актуальные проблемы российского права. 2020. Т. 15, № 2 (111). С. 133–140. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ugolovno-pravovaya-harakteristika-terroristicheskogo-akta (дата обращения: 11.11.2026).
30. Уголовное право. Особенная часть: учебник для вузов / под общ. ред. Л.М. Прозументова. Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 2019. 844 с.

Эмпирические материалы

31. Апелляционное определение Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 2019 г. № 201-АПУ19-18 // Уголовный кодекс РФ. URL: https://ukrfkod.ru/pract/apelliatsionnoe-opredelenie-sudebnoi-kollegii-po-delam-voennosluzhashchikh-verkhovnogo-suda-rossiiskoi-federatsii-ot-27062019-n-201-apu19-18/ (дата обращения: 11.11.2026).
32. Кассационное определение Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации от 12 сентября 2024 г. № 225-УД24-14-А6 // Уголовный кодекс РФ. URL: https://ukrfkod.ru/pract/kassatsionnoe-opredelenie-sudebnoi-kollegii-po-delam-voennosluzhashchikh-verkhovnogo-suda-rossiiskoi-federatsii-ot-12092024-n-225-ud24-14-a6/ (дата обращения: 11.11.2026).
33. Кассационное определение Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации от 13 мая 2025 г. № 225-УД25-4-А6 // Уголовный кодекс РФ. URL: https://ukrfkod.ru/pract/kassatsionnoe-opredelenie-sudebnoi-kollegii-po-delam-voennosluzhashchikh-verkhovnogo-suda-rossiiskoi-federatsii-ot-13052025-n-225-ud25-4-a6/ (дата обращения: 11.11.2026).
34. Кассационное определение Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации от 20 марта 2025 г. № 224-УД25-6-А6 // Уголовный кодекс РФ. URL: https://ukrfkod.ru/pract/kassatsionnoe-opredelenie-sudebnoi-kollegii-po-delam-voennosluzhashchikh-verkhovnogo-suda-rossiiskoi-federatsii-ot-20032025-n-224-ud25-6-a6/ (дата обращения: 11.11.2026).
35. Кассационное определение Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации от 20 февраля 2025 г. № 222-УД25-3-А6 // Уголовный кодекс РФ. URL: https://ukrfkod.ru/pract/kassatsionnoe-opredelenie-sudebnoi-kollegii-po-delam-

voennosluzhashchikh-verkhovnogo-suda-rossiiskoi-federatsii-ot-20022025-n-222-ud25-3-a6/ (дата обращения: 11.11.2026).

36. Кассационное определение Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации от 4 апреля 2024 г. № 223-УД24-4-А6 // Уголовный кодекс РФ. URL: https://ukrfkod.ru/pract/kassatsionnoe-opredelenie-sudebnoi-kollegii-po-delam-voennosluzhashchikh-verkhovnogo-suda-rossiiskoi-federatsii-ot-04042024-n-223-ud24-4-a6/ (дата обращения: 11.11.2026).
37. Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 12 марта 2025 г. № 119-УД25-2-А1 // Уголовный кодекс РФ. URL: https://ukrfkod.ru/pract/kassatsionnoe-opredelenie-sudebnoi-kollegii-po-ugolovnym-delam-verkhovnogo-suda-rf-ot-12032025-n-119-ud25-2-a1/ (дата обращения: 11.11.2026).
38. Отчет о числе осужденных по всем составам преступлений Уголовного кодекса Российской Федерации (форма № 10-а) за 2024 год // Судебный департамент при Верховном Суде РФ. URL: https://cdep.ru/index.php?id=79&item=8946 (дата обращения: 11.11.2026).
39. Отчет о числе осужденных по всем составам преступлений Уголовного кодекса Российской Федерации (форма № 10-а) за 2025 год // Судебный департамент при Верховном Суде РФ. URL: https://cdep.ru/index.php?id=79&item=9892 (дата обращения: 11.11.2026).
40. Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 16 ноября 2022 г. № 47-П22 // Уголовный кодекс РФ. URL: https://ukrfkod.ru/pract/postanovlenie-prezidiuma-verkhovnogo-suda-rf-ot-16112022-n-47p22/ (дата обращения: 11.11.2026).